SENTENÇA

Processo: 0911149-57.2023.8.19.0001

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: G. A. D. M.
MÃE: ANTONIA RACHEL DE AZEVEDO ABREU

RÉU: MEMORIAL SAÚDE LTDA.

Vistos etc.

GUSTAVO ABREU DE MORAIS, menor impúbere, representado por sua genitora **ANTONIA RACHEL DE AZEVEDO ABREU**, qualificada na inicial, ajuizou ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em face de **MEMORIAL SAÚDE LTDA**, aduzindo, em síntese, ser portador do Transtorno do Espectro Autista; que os primeiros sintomas começaram a surgir quando ainda era bebê, tendo sido diagnosticado com 2 anos de idade, fazendo acompanhamento com neuropediatra desde então; que possui dificuldades na comunicação e no comportamento social e motor, com agitação psicomotora intensa, irritabilidade e agressividade; que já experimentou diversas terapias medicamentosas, fazendo uso de Risperidona e Periciazina; que se mostrou resistente aos medicamentos; que tem vivenciado períodos de maior frequência das crises de agressividade com autoagressão e irritabilidade intensa, com crises de choro e labilidade emocional; que é dependente do uso de fraldas infantis e apresenta insônia importante, além de não se comunicar verbalmente; que uma das médicas responsáveis pelo seu tratamento prescreveu o medicamento importado à base de Canabidiol denominado “CBD Oil USA Hemp 6000mg FULL SPECTRUM”, o qual melhorará seu quadro de desenvolvimento, reduzindo suas crises e melhorando sua qualidade de vida; que a não utilização do medicamento indicado acarreta em grave risco de atrasos em seu desenvolvimento e queda importante em sua qualidade de vida; que não é possível a substituição do medicamento por óleo produzido nacionalmente ou qualquer outro medicamento sintético, haja vista que não possuem canabinoides menores que realizam o chamado “efeito comitiva”; que a ANVISA autorizou a importação do medicamento, já que o fármaco não possui venda autorizada no território brasileiro; que o elevado valor do medicamento está muito distante do poder de compra da representante do autor; que o medicamento tem valor aproximado de R$1.230,00 por frasco; que houve a prescrição do uso contínuo pelo período de dois anos ou por prazo indeterminado, totalizando o importe de R$30.960,00; que o fármaco não é fornecido pelo SUS.

Pugnou pela prioridade na tramitação, concessão da gratuidade de justiça e da tutela de urgência para que o réu autorize, imediatamente, o fornecimento/custeio/compra de 24 frascos do medicamento USA HEMP CBD FULL SPECTRUM 6000mg/60ml, nos termos do relatório médico acostado, assegurando seu fornecimento pelo tempo determinado pelo médico especialista, sob pena de multa diária. Como provimento final, requereu a confirmação da tutela de urgência.

Petição inicial e documentos nos ids 73313566/73313578.

Decisão de id 73918401 deferindo a gratuidade de justiça e determinando a remessa ao MP.

Decisão de id 75544475 concedendo a tutela de urgência.

Embargos de declaração opostos pelo réu no id 77905502.

Contestação e documentos nos ids 79340644/79340650, aduzindo o réu, em síntese, que o medicamento pleiteado não consta no rol de procedimentos obrigatórios da ANS; que não possui comprovação científica, tampouco regulamentação da ANVISA para o diagnóstico clínico do autor; que não possui qualquer parecer técnico sobre sua utilização e resultados decorrentes do diagnóstico autoral; que o fornecimento do insumo contraria a Lei nº 14.454/2022; que o tratamento domiciliar não é coberto como obrigatório pela Lei dos Planos de Saúde; que o plano contratado exclui expressamente o insumo pleiteado.

Decisão no id 93201375 acolhendo parcialmente os embargos de declaração opostos pelo réu e concedendo o prazo de vinte dias úteis para o cumprimento da liminar, além de ter invertido o ônus da prova.

Petição do réu no id 99801014 requerendo a produção de prova documental suplementar e a expedição de ofícios à ANS, ANVISA e ao Conselho Federal de Medicina.

Petição do autor no id 112554033 alegando que o réu apenas comprovou a compra de um único frasco, quando deveria ter comprado os 12 determinados no receituário médico.

Decisão saneadora no id 126312443 indeferindo o pedido do autor em razão do réu ter comprovado a aquisição de 12 frascos nos ids 77905507 e 99801016. No mais, deferiu a expedição dos ofícios requeridos pelo réu.

Petição do réu no id 132387596 informando não ter mais provas a produzir.

Petição do autor no id 132822787 afirmando que o documento apresentado pelo réu se trata de mero orçamento e não de comprovante de pagamento dos 12 frascos do óleo, conforme determinado na liminar, reiterando o pleito de pagamento da multa arbitrada.

Acórdão no id 167059086 dando parcial provimento ao Agravo de Instrumento nº 0010388-20.2024.8.19.0000 interposto pela parte ré em face da decisão que concedeu a liminar, apenas para reduzir a multa diária ao patamar de R$500,00, limitada a R$10.000,00.

Nota técnica da ANVISA no id 189031660 concluindo que, para a importação do produto CBD Oil USA Hemp 6000mg/60m1 FULLSPECTRUM é necessária a obtenção de uma autorização prévia junto à Anvisa, nos termos da RDC N° 660/2022; que o réu não possui autorização de revenda de produtos derivados de Cannabis, tendo em vista que não há previsão legal para a comercialização deste tipo de produto em território nacional, sendo a importação a única forma permitida de obtenção; que, caso se trate de operadora de plano de saúde, devidamente autorizada pela ANS, está autorizada a realizar a intermediação da importação, para o atendimento exclusivo e direcionado ao paciente previamente cadastrado na Anvisa.

Promoção ministerial no id 223762879.

É o relatório. Passo a decidir.

Trata-se de relação de consumo, incidindo à hipótese dos autos a normatização da Lei 8078/90 (CDC).

Assinala o autor, por sua representante legal, ser portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), como consta nos diversos laudos médicos juntados aos autos (id 73313574), pugnando pela condenação da ré a autorizar o fornecimento do medicamento CBD Oil USA Hemp 6000mg para seu tratamento.

Alega já ter experimentado diversas terapias medicamentosas, fazendo uso, inclusive de Risperidona e Periciazina, tendo mostrado resistência aos fármacos e apresentando refratariedade, além de sofrer com seus efeitos adversos. Ademais, frisa estar vivendo períodos de maior frequência de crises de agressividade, com autoagressão, irritabilidade intensa com crises de choro, tendo limitações graves de socialização e não apresentando linguagem verbal (relatório psicológico de id 73313578), controle miccional ou de defecação, dependendo do uso de fraldas infantis.

O laudo médico de fls. 03/04 do id 73313576 descreve minuciosamente o diagnóstico atribuído ao autor, bem como seus graves sintomas, que comprometem o seu desenvolvimento. O respectivo relatório médico sublinha que o tratamento com o Óleo de Canabidiol (CBD) Full Spectrum irá modular o sistema endocanabinoide do infante, o que poderá acarretar em neurogênese – formação de novos neurônios -, melhorando todo o seu quadro de desenvolvimento neuropsicomotor, assim como seu humor positivamente, trazendo mais calma, foco e atenção, aprimorando sua qualidade de vida e a possibilidade de inclusão social e escolar do paciente.

A médica assistente ainda ressalta que, na ausência do tratamento com o medicamento indicado, há grave risco da criança ter grandes atrasos no desenvolvimento e uma queda importante na qualidade de vida, reforçando que o insumo é imprescindível para a melhora no comportamento do autor, além de sua fala, socialização e outros aspectos de sua condição clínica global, não sendo possível sua substituição pelo óleo produzido nacionalmente ou por outro medicamento sintético.

Em contrapartida, a parte ré afirma que o medicamento pleiteado não consta no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, por não possuir comprovação científica, tampouco regulamentação da ANVISA, além de ser tratamento domiciliar, excluído de previsão contratual.

A análise do acervo probatório aponta para a procedência da pretensão inicial, considerando que os documentos supramencionados, trazidos pela parte autora, comprovam que o autor é portador de Transtorno do Espectro Autista, necessitando do tratamento postulado, diante da imprescindibilidade ressaltada no relatório médico e do esgotamento de tentativas de utilização de outros fármacos.

Note-se que o documento emitido pela ANVISA no id 73313577 autoriza o infante a realizar a importação do medicamento por dois anos, não se aplicando ao caso em exame a tese fixada no Tema 990 do STJ, no sentido de que as operadoras não estão obrigadas a fornecer medicamentos não registrados pela Anvisa, já que o remédio postulado no caso concreto, que é à base de canadibiol, está abrangido pelas normas autorizativas da referida autarquia.

Ademais, merecem rejeição os fundamentos expostos pela ré, no sentido de que a indicação estaria fora das diretrizes do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e de que se trata de apólice que não prevê a cobertura de medicamentos de uso ambulatorial.

De fato, a taxatividade alegada pela ré, referindo-se ao rol da ANS, deve ser analisada à luz da Lei 14.454/2022, e do entendimento firmado no STJ, no sentido de mitigar a sua taxatividade, conforme se atesta dos julgados a seguir transcritos:

> 0081961-55.2023.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO - Julgamento: 21/02/2024 - DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA E DETERMINOU QUE A AGRAVANTE DISPONIBILIZASSE AO AGRAVADO OS TRATAMENTOS NECESSÁRIOS, E, EM CASO DE

INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS HABILITADOS, CUSTEASSE O TRATAMENTO EM CLÍNICA PARTICULAR. RECORRIDO QUE CONTA COM 05 ANOS DE IDADE E FOI DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 340 DO TJRJ. **DIREITOS CONSTITUCIONAIS À SAÚDE, À VIDA E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, QUE DEVEM PREPONDERAR COM RELAÇÃO ÀS CLÁUSULAS CONTRATUALMENTE ESTIPULADAS. AGRAVANTE, MENOR DE IDADE, QUE NECESSITA DA MANUTENÇÃO DAS TERAPIAS PARA O SEU MELHOR DESENVOLVIMENTO. INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 539, COM ENTRADA EM VIGOR A PARTIR DE 01 DE JULHO DE 2022, QUE AMPLIOU AS REGRAS DE COBERTURA ASSISTENCIAL DE PLANOS DE SAÚDE PARA PACIENTES COM TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO, ENTRE OS QUAIS O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), PASSANDO A SER OBRIGATÓRIA A COBERTURA PARA MÉTODOS OU TÉCNICAS INDICADAS PELO MÉDICO ASSISTENTE DO PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNOS QUE COMPÕEM O CID F84. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS MITIGADA À LUZ DA RECENTE LEI Nº 14.454/22,** MORMENTE PELO DISPOSTO EM SEU ARTIGO 2º. DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO EM CLÍNICA PARTICULAR APENAS NO CASO DE INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS HABILITADOS NA REDE CREDENCIADA QUE ESTÁ DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 59 DO TJRJ. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Por outro lado, não é viável juridicamente, à empresa de plano de saúde, negar o fornecimento de medicamento necessário a transtorno coberto pelo contrato respectivo, conforme súmula 340 do TJRJ, segundo a qual “ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano.”

Neste cenário, não cabe à operadora de saúde limitar o tratamento de transtorno coberto pelo contrato, pois tal conduta implica em interpretação contratual em desfavor do consumidor (art.47, CDC), afetando a própria essência do contrato de plano de saúde e o princípio geral da boa-fé objetiva.

Portanto, não se acolhe o argumento da empresa ré de que não é de sua responsabilidade custear medicamentos de uso domiciliar, considerando-se que a exclusão da cobertura do fármaco indicado pelo médico assistente, tão somente em virtude de se destinar a uso domiciliar, viola a Súmula nº 338 deste Tribunal, que assim dispõe: “é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde e a vida do segurado”. Nesse sentido é a jurisprudência fluminense, extraída de casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E À SAUDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE SÍNDROME DE TOURETTE, ANSIEDADE GENERALIZADA ASSOCIADA A DEPRESSÃO PROFUNDA. NEGATIVA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O MEDICAMENTO NÃO INTEGRA O ROL DA ANS E NÃO HÁ PREVISÃO CONTRATUAL PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NATURAL LEAVE BROAD SPECTRUM WATER NANO SOLUBLE: 600MG/30ML E CONDENAR AO PAGAMENTO DE R$8.000,00 POR DANO MORAL. **A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM SABER SE É LEGÍTIMA A NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE SÍNDROME DE TOURETTE, BASEADO EM EXCLUSÃO CONTRATUAL, AUSÊNCIA NO ROL DA ANS E USO DOMICILIAR, E SE TAL NEGATIVA GERA DANO MORAL INDENIZÁVEL. O CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ESTÁ SUJEITO ÀS NORMAS DO CDC E À CLÁUSULA GERAL DA BOA-FÉ, SENDO NULA A CLÁUSULA QUE EXCLUI COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE COM JUSTIFICATIVA TÉCNICA FUNDAMENTADA. O ROL DA ANS É TAXATIVO MITIGADO, SENDO OBRIGATÓRIA A COBERTURA QUANDO O MEDICAMENTO PRESCRITO FOR NECESSÁRIO, EFICAZ E NÃO HOUVER ALTERNATIVA TERAPÊUTICA LISTADA. A EXCLUSÃO DE COBERTURA COM BASE EM USO DOMICILIAR É ABUSIVA QUANDO O MEDICAMENTO É ESSENCIAL AO TRATAMENTO, CONFORME RECONHECIDO NA SÚMULA 338/TJRJ. O MEDICAMENTO PLEITEADO POSSUI AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA ANVISA PARA IMPORTAÇÃO E PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DA RDC Nº 660/2022, O QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO TEMA 990/STJ. A RESOLUÇÃO RDC Nº 335/2020 DA ANVISA PERMITE A IMPORTAÇÃO E USO DE PRODUTOS À BASE DE**

CANABIDIOL, AFASTANDO A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGISTRO SANITÁRIO COMO JUSTIFICATIVA PARA A NEGATIVA DE COBERTURA. O RELATÓRIO MÉDICO DETALHADO DEMONSTRA A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DO PACIENTE, CONFIGURANDO A NEGATIVA DA OPERADORA COMO ABUSIVA E DESPROPORCIONAL. ADEMAIS, A RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA, QUE IMPÕE AO PACIENTE O AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA OBTENÇÃO DO TRATAMENTO, CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ENSEJA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADO EM R$8.000,00 QUE MERECE SER MANTIDO, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DETERMINADA A APLICAÇÃO DA NOVA SISTEMÁTICA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 14.905/2024. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM SEDE RECURSAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (0819448-78.2024.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES - Julgamento: 14/08/2025 - DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL))

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À BASE DE CANABIDIOL PRESCRITO PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA FUNDADA EM EXCLUSÃO CONTRATUAL PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR E AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA E ROL DA ANS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA E FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00. INCONFORMISMO DO PLANO RÉU OBJETIVANDO A REFORMA DA SENTENÇA AO ARGUMENTO DE O TRATAMENTO SOLICITADO NÃO CONSTAR NO ROL DA ANS, O MEDICAMENTO NÃO POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E HAVER EXCLUSÃO CONTRATUAL PARA MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECURSO ADESIVO DA AUTORA INVOCANDO A DESVINCULAÇÃO DA COBERTURA A MARCA ESPECÍFICA DO MEDICAMENTO E OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE QUALQUER MEDICAMENTO. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM SABER SE (I) É VÁLIDA A RECUSA DA OPERADORA EM FORNECER MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA USO DOMICILIAR, SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA E DE PREVISÃO NO ROL DA ANS, ALÉM DE EXCLUSÃO CONTRATUAL; (II) É POSSÍVEL CONDICIONAR A COBERTURA DO TRATAMENTO À MARCA ESPECÍFICA DE MEDICAMENTO PRESCRITO, OU SE A COBERTURA DEVE ABRANGER QUAISQUER MEDICAMENTOS, COM BASE NO MESMO PRINCÍPIO ATIVO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA ATUAL E FUTURA; (III) A RECUSA GERA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES QUE É REGIDA PELO CDC E LEI 9.656/98, QUE ESTABELECE **A COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA, SEM AFASTAR A POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTOS NÃO PREVISTOS NO ROL DA ANS, DESDE QUE HAJA PRESCRIÇÃO MÉDICA E COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA. NO TOCANTE A AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA DO MEDICAMENTO POSTULADO, O STJ FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE HÁ UMA DISTINÇÃO ENTRE A HIPÓTESE CONCRETA E A QUESTÃO DECIDIDA NO TEMA 990. EMBORA O MEDICAMENTO NÃO ESTEJA REGISTRADO PELA ANVISA, A POSSIBILIDADE DE IMPORTAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL É EVIDENTE, TANTO QUE A AUTORA CONSEGUIU AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE IMPORTAÇÃO. A RESOLUÇÃO RDC Nº 335/2020 DA ANVISA PERMITE A IMPORTAÇÃO E USO DE PRODUTOS À BASE DE CANABIDIOL, AFASTANDO A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGISTRO SANITÁRIO COMO JUSTIFICATIVA PARA A NEGATIVA DE COBERTURA. O USO DOMICILIAR DO MEDICAMENTO NÃO É, POR SI SÓ, FUNDAMENTO VÁLIDO PARA RECUSA, SOBRETUDO DIANTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DA PACIENTE, COMO APONTADO NO DETALHADO RELATÓRIO MÉDICO, CONFIGURANDO A NEGATIVA DA OPERADORA COMO ABUSIVA E DESPROPORCIONAL. A RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA EM FORNECER O MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO, POR SI SÓ, TEM O CONDÃO DE ATINGIR OS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA.** REPARAÇÃO FIXADA EM R$5.000,00 QUE DEVE SER MANTIDA, NA MEDIDA EM QUE FIXADA COM OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS AOS TERMOS DA LEI 14.905/2024. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CORRETAMENTE FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE GRADAÇÃO FIXADA NO ARTIGO 85 DO CPC E CORROBORADA PELO STJ. RECURSO ADESIVO DA AUTORA MERECE ACOLHIMENTO PARA AFASTAR A LIMITAÇÃO À MARCA ESPECÍFICA DO MEDICAMENTO, DEVENDO O PLANO FORNECER QUALQUER MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PRESCRITO, DESDE QUE AUTORIZADO PELA ANVISA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ E PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO. (0855167-92.2022.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES - Julgamento: 15/05/2025 - DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL))

Diante do exposto, deve ser confirmada a decisão que antecipou a tutela, conforme Id 75544475, permitindo à parte autora fazer uso do medicamento CBD Oil USA Hemp 6000 mg FULLSPECTRUM, mais precisamente dos vinte e quatro frascos para o tratamento de dois anos, assegurado seu fornecimento pelo tempo determinado pelo médico especialista.

Por fim, a parte autora alegou o descumprimento da liminar pelo réu nas petições de ids 112554033 e 132822787, tendo em vista que os documentos juntados pelo plano de saúde no id 99801014 se referem à compra de um único frasco do medicamento, e não aos doze frascos anuais determinados na decisão que concedeu a tutela antecipada (id 75544475), requerendo, assim, a aplicação da multa fixada na liminar em face do demandado.

O documento acostado ao id 112554035 corrobora as alegações da parte autora, tendo em vista que apenas consta no recibo a compra de um único frasco, no valor de $246,00 (duzentos e quarenta e seis dólares). Por sua vez, consta no id 77905507 mero orçamento dos frascos do medicamento, não tendo tal documento o condão de comprovar sua efetiva aquisição pelo plano de saúde nos termos da liminar.

Neste cenário, cumpre seja reconhecida a incidência da multa diária fixada na decisão que antecipou a tutela (id 75544475) e integrada pela decisão de id 93201375, que fixou prazo de vinte dias úteis para seu cumprimento, eis que a parte ré não comprovou a aquisição dos frascos de medicamentos de acordo com o prescrito no receituário médico de id 73313576 no prazo estipulado pelo juízo, devendo o respectivo *quantum* da multa ser objeto de liquidação de sentença, em atenção ao acórdão de id 167059086, que reduziu seu patamar a R$500,00 por dia, limitada a R$10.000,00.

Em face do exposto, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar à parte ré que autorize o fornecimento/custeio/compra de 24 frascos do medicamento “USA HEMP CBD FULL SPECTRUM 6000mg/60ml” pelos próximos dois anos, conforme prescrito no receituário médico de Id 73313576, e por tempo indeterminado, de acordo com avaliação médica a ser feita pelo médico especialista do autor, confirmando-se a tutela concedida no id 75544475.

Declaro a incidência da multa diária fixada na decisão que antecipou a tutela (id 75544475), integrada pela decisão de id 93201375, conforme fundamentação supra, devendo o respectivo *quantum* da multa ser objeto de liquidação de sentença,

Condeno a parte ré nas despesas processuais e nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Publique-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, proceda-se à baixa na distribuição e arquivem-se os autos, cientes as partes de que, decorrido o prazo de 05 dias, o processo será remetido à Central de Arquivamento do 1º NUR - DIPEA, onde as custas finais serão verificadas.

RIO DE JANEIRO, 2 de dezembro de 2025.

ANDRE AIEX BAPTISTA MARTINS
Juiz Titular

Assinado eletronicamente por: ANDRE AIEX BAPTISTA MARTINS
10/12/2025 10:29:58
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25121010295859100000235556529

IMPRIMIR GERAR PDF